

1500741-39.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... sentido, segue entendimento jurisprudencial: "Tráfico de drogas.

Desclassificação. Consumo com pessoa de seu relacionamento. Figura do artigo 33, § 3º, da Lei de Drogas. 1. No caso em tela, inexistindo prova de que o entorpecente destinava-se a tráfico ilícito, a desclossificação para o delito previsto no artigo 33, §3º, da Lei 11.343/06, é a solução que se impõe. 2. A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500741-39.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500741-39.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2062769/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 16591576 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 1732/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2062769 -

2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 1732/21/010 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2062769/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KETULEM GRACIELE DE OLIVEIRA ANGELO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de KETULEM GRACIELE DE OLIVEIRA ANGELO, já qualificada nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia que, no dia 04 de março de 2021, no Viaduto Terminal Cury, nº 01, Centro, nesta cidade e comarca de Campinas, a acusada, trazia consigo, para inequívocos fins de entrega ao consumo de terceiros, 22 (vinte e duas) eppendorfs contendo crack (peso líquido de 1,91 g), isto sem autorização ou em desacordo com

determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 52,00 (cinquenta e dois reais).

Auto de prisão em flagrante (págs. 05/06); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 10/11); auto de exibição e apreensão (pág. 12); laudo pericial preliminar (págs. 14/16) e definitivo (págs. 76/78).

Por decisão datada de 26 de maio de 2021 (págs. 91/92), foi determinada a notificação da acusada.

A ré foi notificada por edital (págs. 151/152).

Aos 04 de julho de 2022 (págs. 163/164), foi recebida a denúncia oferecida contra a acusada. Em razão da ré ter sido notificada por edital e, também, não haver constituído Defensor nos autos, o processo foi suspenso, nos termos do 366 do Código de Processo Penal. Na ocasião, foi decretada a prisão preventiva da acusada. Por decisão datada de 25 de agosto de 2022 (pág. 236), tendo em vista a citação pessoal da ré (pág. 230/231), foi revogada a suspensão do processo.

A defesa prévia foi apresentada aos 04 de setembro de 2022 (págs. 250/251).

Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, após, foi a ré interrogada.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a parcial procedência da ação, para condenar a ré como incurso no artigo 33, §3º, da Lei n. 11.343/06.

A defesa pleiteou pela absolvição. Sem prejuízo, desclassificação para o artigo 33, §3º, da Lei de Drogas, fixação da pena-base no mínimo legal e regime diverso do fechado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos carreados aos autos, o pedido inicial é parcialmente procedente.

Vejamos.

A testemunha Diego Aparecido Alaminos, policial militar, em sede administrativa, disse que estava em patrulhamento na região central de Campinas, quando avistou, em meio a um recuo da via próxima aos camelódromos, diversas pessoas suspeitas de utilizarem drogas sem autorização legal ou regulamentar. Realizada a abordagem, foi possível a detenção apenas da acusada Ketulen Graciele de Oliveira Angelo, que trazia em uma das mãos sete porções de crack, nitidamente voltadas a mercancia. No mesmo momento, solicitou apoio de uma policial feminina e, em busca pessoal, foi localizado mais quinze porções da mesma droga, além da quantia de R\$ 52,00, denotando que a agente criminosa realizava a distribuição de drogas, a qualquer título, aos demais usuários que lá se encontravam e, assustados com a presença policial, se evadiram para rumo incerto. Por fim, conduziu a acusada até a Delegacia.

Em juízo, disse que estavam em patrulhamento pela região central, em local conhecido pela prática de tráfico de drogas. Quando chegaram no camelódromo, visualizaram um grupo de pessoas. Realizada a abordagem, foi possível a detenção apenas da acusada, que trazia consigo 05 (cinco) porções de crack. Em busca pessoal, foi possível localizar 15 (quinze) porções de crack e R\$ 52,00 reais. A acusada não disse nada acerca da droga.

A testemunha Reinaldo da Silva Mendes, policial militar, em sede administrativa, narrou os fatos em consonância e concordância com os informados por seu colega.

Em juízo, disse que estavam em patrulhamento pela área central, na região do camelódromo, quando avistaram alguns indivíduos em atitude suspeita, como se estivessem comercializando drogas ou consumindo algo. Foi possível abordar somente a acusada, que trazia consigo 07 (sete) porções de drogas. Em busca pessoal, foi possível localizar, ainda, 15 (quinze) porções de drogas e R\$ 52,00.

A ré KETULEM GRACIELE DE OLIVEIRA ANGELO, em sede administrativa, disse ser usuária de crack e, na data dos fatos, estava consumindo junto com um amigo, cujo nome não soube informar. Alegou que realmente estava na posse somente de dezesseis porções de crack, algumas em partes íntimas, além de R\$ 52,00, que disse ser de sua propriedade. Negou que estivesse vendendo drogas no local.

Em juízo, negou o crime. Disse que foi até o terminal somente para comprar drogas. Que iria dividir a droga com um amigo. Que é usuária de crack. Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, de rigor a desclassificação para o delito previsto no artigo 33, §3º, da Lei n. 11.343/06.

Pelos elementos amealhados nos autos, é imperiosa a conclusão de que o quadro probatório não é robusto o suficiente para a formação da convicção no sentido de que a droga apreendida efetivamente destinava-se ao comércio espúrio, havendo, assim, dúvidas acerca da atuação da ré como traficante.

Na verdade, os elementos probatórios são uniformes no sentido de que a ré e um amigo estavam usando drogas em conjunto, sendo que a acusada comprou os entorpecentes.

No momento em que a ré estava compartilhando a droga, foi surpreendida pelos policiais militares.

Não se tem nada mais além disso.

Ou seja, não há qualquer indício de que a acusada estava atuando como traficante ou que se dedique ao espúrio comércio.

Outrossim, não se logrou encontrar qualquer testemunha que tenha comprado drogas da ré.

Tanto assim é que o próprio Ministério Público, em suas alegações finais, requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 33, §3º, da Lei de Drogas.

Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial: "Tráfico de drogas.

Desclassificação. Consumo com pessoa de seu relacionamento. Figura do artigo 33, § 3º, da Lei de Drogas. 1. No caso em tela, inexistindo prova de que o entorpecente destinava-se a tráfico ilícito, a desclassificação para o delito previsto no artigo 33, §3º, da Lei 11.343/06, é a solução que se impõe. 2. A quantidade de entorpecente apreendido, por si só, não é suficiente para caracterizar o delito previsto no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, sendo indispensável a prova da destinação, pois não pode haver condenação por mera presunção. 3. Dosimetria da pena. Erro material da sentença. Redução. Pena fixada no mínimo legal e substituída por uma restritiva de direitos. 4. Sentença desclassificatória confirmada com condenação do réu nos termos do artigo 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006. 5. Diante da nova classificação do crime e preenchidos os demais requisitos legais, impõe-se a baixa dos autos em diligência para aplicação do contido no artigo 89 da Lei nº 9.099/95, sendo oportunizada ao réu a suspensão condicional do processo. Súmula nº 337 do STJ. Recurso não provido, com observação." (TJ-SP - APL: 00015956520158260145 SP 0001595-65.2015.8.26.0145, Relator: Kenarik Boujikian, Data de Julgamento: 18/02/2019, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/02/2019).

Assim, de rigor a desclassificação para o delito previsto no artigo 33, §3º, da Lei nº 11.340/06.

Nem se diga que não há prova de que a ré não estava fornecendo droga para seu amigo. O policial Reinaldo asseverou que viu o momento em que a ré interagiu com outra pessoa que se evadiu com sua chegada. Outrossim, a própria ré relatou que havia adquirido drogas e que forneceu para seu amigo para utilizarem juntos, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, por inexistirem circunstâncias desfavoráveis a ré.

Na segunda fase, não há elementos a serem considerados.

Na terceira fase, não há elementos a serem observados.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de CONDENAR a acusada KETULEM GRACIELE DE OLIVEIRA ANGELO ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, por infração ao artigo 33, §3º, da Lei n. 11.343/06.

O dia multa valerá no mínimo legal.

Determino o regime aberto para início de cumprimento da pena, levando-se em

consideração o quantum de pena aplicado, bem como a primariedade da acusada.
Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade anteriormente imposta por 01 (uma) restritiva de direitos, consistente na em tratamento pelo mesmo período da pena privativa fixada em entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.
A ré poderá recorrer em liberdade.
Com o trânsito em julgado, restitua-se o valor apreendido em favor da acusada.
Oportunamente, expeça-se o necessário.
Custas ex lege.
P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA